

1517939-16.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... de ser agredido ou trabalhar no tráfico para pagar a dívida. Era o primeiro dia que atuava no tráfico e foi detido.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizaram diligências no local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando adentraram a viela e o corréu ADILSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1517939-16.2020.8.26.0228 - Controle 2020/001067

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CARLOS EDUARDO ALVES BARBOSA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

10/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 10 de junho de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). CÁSSIO ROBERTO CONSERINO; o réu CARLOS EDUARDO ALVES BARBOSA, e seu Defensor, Dr. LUIZ FELIPE VANZELLA RUFINO, Defensor Público.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais civis Fabio e Ricardo. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela insuficiência de provas, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante pela confissão, aplicação do redutor pelo

tráfico privilegiado no máximo, regime aberto e substituição da pena, a qual foi gravada.

Pelas partes foi requerida pesquisas a fim de confirmar o falecimento do réu ADILSON.

A seguir, pela MM^a Juíza foi dito:

VISTOS.

CARLOS EDUARDO ALVES BARBOSA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, 6, c.c. art. 29 e art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 13h30min, na Rua dos Bananeiros, nº 78, São Rafael, São Paulo/SP, juntamente com o corréu ADILSON RIBEIRO VIANA, traziam com eles e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, em situação de calamidade pública, 4 (quatro) porções de TETRAHIDROCANABINOL com peso líquido de 1,3 gramas, 33 (trinta e três) porções da mesma substância, com peso líquido de 110,5 gramas, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, na modalidade "crack", com peso líquido de 2,6 gramas, e 59 (cinquenta e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 22,7 gramas, substâncias essas entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$60,00 (sessenta reais) em espécie.

O réu foi regularmente notificado (fls. 196), ofereceu defesa prévia (fls. 199) e a denúncia foi recebida em 30/05/2022 (fls. 201/2022).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Fabio e Ricardo. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Em juízo, o policial Fábio declarou que estavam em diligências no local dos fatos, ponto já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Entraram na viela descaracterizados, foram abordados por ADILSON que ofereceu as drogas e posteriormente surgiu CARLOS EDUARDO que portava a pochete contendo as drogas. Apreenderam dinheiro, mas não se recorda a quantidade. Havia maconha, crack e cocaína. Foi abordado por ADILSON, que chamou CARLOS EDUARDO para entregar as drogas.

O policial Ricardo relatou que foram até o local e surpreenderam ADILSON na entrada da viela, que ofereceu drogas ao parceiro do depoente, e chamou CARLOS que chegou com uma pochete marrom em mãos. Realizaram abordagem e na pochete havia 120 porções de drogas, sendo maconha, cocaína e crack, e a quantia de R\$ 60,00. Os dois confessaram que estavam vendendo drogas. Já havia feito prisões anteriores no local dos fatos. O parceiro do depoente foi um pouco a frente, mas o depoente tinha a visão dos fatos.

Ao ser interrogado, o réu CARLOS EDUARDO afirmou que trabalha como ajudante de pedreiro e mora com sua mãe e irmãos, não tem filhos. Sobre os fatos, afirmou que arrumou uma briga e quebrou o retrovisor de um veículo de uma pessoa que não conhecia. Foi ameaçado e disse que não tinha condições de pagar. Foi ameaçado de ser agredido ou trabalhar no tráfico para pagar a dívida. Era o primeiro dia que atuava no tráfico e foi detido.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizaram diligências no local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando adentraram a viela e o corréu ADILSON ofereceu entorpecentes ao policial Fabio e chamou o réu CARLOS EDUARDO que tinha em mãos a pochete contendo 4 (quatro) porções de maconha, 33 (trinta e três) porções da mesma substância, 29 (vinte e nove) porções de crack e 59 (cinquenta e nove) porções de cocaína, além de R\$60,00 em dinheiro.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente, inclusive confirmaram que o local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Na mesma toada, o réu confessou a prática do delito, afirmando que iniciou no tráfico para pagamento de uma dívida, o que em nada justifica seu feito.

Quanto à agravante da calamidade pública, prevista no Decreto Legislativo nº 06/2020, datado de 20/03/2020, inviável seu reconhecimento nos presentes autos, pois não há elementos que comprovem que o réu se beneficiou da pandemia de Covid-19 para facilitar a prática do tráfico de drogas, até porque pelos policiais foi dito que o local já era conhecido ponto de comercialização dos entorpecentes.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e laudo pericial (135/137), em conjunto com a prova oral.

Portanto, está configurado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, 6, c.c. art. 29 do Código Penal.

Na aplicação da pena ao réu CARLOS EDUARDO, considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e por não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário e confessou a prática do delito, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11. A individualização da sanção penal (alçada a

direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO ALVES BARBOSA a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, 6, c.c. art. 29 do Código Penal. Publicada em audiência. Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O valor de R\$ 60,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se o necessário e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Certifique a serventia eventual existência de armas ou objetos apreendidos sem destinação vindo a seguir conclusos se for o caso.

Nos termos do artigo 479, 480 e parágrafos, da NSCGJ: 1) Expeça-se certidão da sentença; 2) Abra-se vistas ao Ministério Público, lançando-se a a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo.

Considerando a informação de que o réu ADILSON faleceu, realize-se pesquisas a fim de obter eventual certidão de óbito e tornem-se os autos conclusos para deliberação.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.